

1501999-62.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... diligência em conhecido ponto de tráfico de drogas; observaram o réu entregar a um indivíduo algo que retirou de dentro de uma lixeira, em atitude típica de comércio de drogas, e ao fazerem a abordagem encontraram R\$ 40,00 e as porções de drogas com o réu.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 32/36), o réu foi notificado e citado (fls. 137) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501999-62.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 23 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

BRUNO AMERICO LUCAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 15h00, na Rua Dante Piovaní, altura do numeral 21, Jardim Nardin, nesta cidade e comarca, guardava para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas consistentes em nove porções de cocaína e onze porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis de equipe especializada fizeram diligência em conhecido ponto de tráfico de drogas; observaram o réu entregar a um indivíduo algo que retirou de dentro de uma lixeira, em atitude típica de comércio de drogas, e ao fazerem a abordagem encontraram R\$ 40,00 e as porções de drogas com o réu.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 32/36), o réu foi notificado e citado (fls. 137) e o defensor apresentou resposta à acusação (fls. 126/133), sendo recebida a denúncia em audiência (fls. 139/140).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais civis, de uma testemunha e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 143/147), o passo que a defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e atenuantes (fls. 152/157).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas produzidas em juízo autorizam a condenação.

A materialidade está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 52/54) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

A autoria e destinação das drogas ao comércio emergem da prova.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

No caso, as circunstâncias acima estão presentes.

Vejam os.

O réu, quando da lavratura do flagrante, confessou que estava vendendo drogas. Disse que as guardava dentro de uma sacola numa lixeira próxima que indicou aos policiais que o abordaram.

Em juízo, como sói acontecer, mudou a versão, alegando que tinha ido cortar o cabelo e ao sair do salão para fumar encontrou e conversou com sua irmã e em seguida foi abordado, junto com outras pessoas, por policiais civis, mas nada tinha consigo, sendo preso por causa de sua passagem anterior por drogas.

Asseverou que na delegacia admitiu o tráfico por indução dos policiais que disseram que fariam um acordo.

Versão isolada e inverossímil, não está a merecer crédito.

Os policiais civis, em depoimentos seguros e concatenados, narraram que quando diligenciavam em local conhecido como ponto de venda de drogas viram um indivíduo se dirigir ao réu que ficava parado na frente de um muro de uma casa de esquina e lhe entregar algo parecido com dinheiro e ele retirou algo de dentro de uma sacola numa lixeira e entregou ao indivíduo, em atitude típica de venda de drogas.

Abordado, com ele encontraram R\$ 40,00 e a sacola com nove porções de cocaína e onze de crack, admitindo informalmente o réu a traficância.

O PC Fábio esclareceu que fizeram breve campana e viram o réu receber dinheiro de um indivíduo e ir até uma lixeira do outro lado da rua de onde retirou algo e fez a entrega. Afirmou que havia pessoas que apenas transitavam pelo local, porém nenhuma foi abordada.

No mesmo sentido o depoimento do PC Wilson que asseverou que viram o réu atravessar a rua e pegar algo numa lixeira e entregar ao indivíduo que se evadiu.

A irmã do réu, por seu turno, aduziu que estava junto com o réu e outros indivíduos quando foram abordados por policiais civis e apenas ele foi levado por conta de passagem policial.

Alegou que tinha ido à casa de uma amiga fazer almoço e andava pelo bairro quando viu o irmão saindo do salão, momento em que foram abordados junto com outras pessoas.

Diante deste quadro, gizado pela confissão extrajudicial não elidida por prova segura, avulta que deve ser prestigiado o depoimento dos agentes públicos em consonância com as demais provas constantes dos autos.

Ora, não há demonstração de motivo algum para fazer crer que os policiais tenham mentido ao afirmar que avistaram o réu em conhecido ponto de comércio de entorpecentes comercializando drogas, recebendo dinheiro de transeunte, atravessando a rua e retirando de uma lixeira drogas e entregando-as.

Portanto, prestigiando-se o depoimento dos policiais, a par da quantidade de drogas apreendida e dinheiro de origem espúria, imperativa a condenação.

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, a despeito de passagem pela vara da infância por ato infracional similar e recente prisão pelo mesmo delito, mas relevando a primariedade e que a quantidade de droga apreendida evidencia o comércio rasteiro, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, na medida em que as circunstâncias genéricas atenuantes da menoridade relativa e confissão não têm o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada ao delito.

Sendo o réu primário, malgrado imposição de medida sócio-educativa por ato infracional similar, não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

À míngua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto o acusado é primário, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente permitiram a manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas substitutivas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa, na esteira do entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO AMERICO LUCAS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo em que ficou recluso.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Ante a pena fixada, sem necessidade de prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade, expedindo-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado.

Determino a perda do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 23 de novembro de 2022^o, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: